KAPITOLU 539

ATT DWAR VITTMI TAL-KRIMINALITÀ

Biex jipprovdi għad-drittijiet, appoġġ u l-protezzjoni ta' vittmi, u biex jipprovdi għal kull ħaġa konnessa ma' jew inċidentali għal dan.

2 ta' April, 2015

L-ATT IX tal-2015 kif emendat bl-Att XIII tal-2018 u XLII tal-2018 u XVII tal-2021 u L tal-2021.

Taqsima I - Dwar Vittmi tal-Kriminalità

Titolu fil-qosor.

1. It-titolu fil-qosor ta' dan l-Att hu l-Att dwar Vittmi tal-Kriminalità.

Tifsir. *Emendat: XIII.2018.30; L.2021.8.*

2. F'dan l-Att, sakemm ir-rabta tal-kliem ma teħtieġx xort'oħra:

"ġustizzja riparatriċi" tfisser kwalunkwe proċess li permezz tiegħu l-vittma u l-awtur tar-reat jistgħu, jekk jagħtu kunsens b'mod liberu, jipparteċipaw b'mod attiv fir-riżoluzzjoni ta' kwistjonijiet li joħorġu mir-reat permezz tal-għajnuna ta' parti terza imparzjali;

"membri tal-familja" tfisser wieħed mill-konjuġi, il-persuna li qed tgħix mal-vittma f'relazzjoni intima, f'dar konġunta u

impenjata fuq bażi stabbli u kontinwa, il-qraba diretti, l-aħwa, u d-dipendenti tal-vittma;

"Ministeru" tfisser il-Ministeru responsabbli għall-ħarsien ta' vittmi tal-kriminalità;

"Ministru" tfisser il-Ministru responsabbli għall-ħarsien ta' vittmi tal-kriminalità;

"minorenni" tfisser persuna tas-sess il-wieħed jew l-ieħor li tkun għad ma għalqetx tmintax-il sena;

"vittma" tfisser:

(*a*) persuna fiżika li ġarrbet ħsara, inkluż dannu fiżiku, mentali jew emozzjonali jew telf finanzjarju, li kien direttament ikkawżat minn reat kriminali inkluż ħsara minn attivitajiet terroristiċi;

(*b*) membru tal-familja ta' persuna li l-mewt tagħha kienet ikkawżata direttament minn reat kriminali u li jkun sofra ħsara b'riżultat tal-mewt ta' dik il-persuna.

(*ċ*) minuri li jkunu xhieda ta' forom ta' vjolenza.

Id-dritt li wieħed jifhem u jinftiehem.

3. (1) Fir-relazzjonijiet ma' xi awtorità kompetenti fil-kuntest ta' proċedimenti kriminali, il-komunikazzjonijiet kollha bejn l-imsemmija awtorità u xi vittma jingħataw b'lingwa sempliċi u aċċessibbli, bil-fomm jew bil-miktub. Tali komunikazzjonijiet għandhom iqisu l-karatteristiċi personali tal-vittma inkluż kwalunkwe diżabbiltà li tista' taffettwa l-abbiltà biex tifhem jew tinftiehem.

(2) Sakemm dan ma jmurx kontra l-interessi tal-vittma jew sakemm ma jiġix ippreġudikat il-proċess tal-proċedimenti, vittma tista' tiġi akkumpanjata minn persuna li tagħżel hi fl-ewwel kuntatt ma' awtorità kompetenti, fejn, minħabba fl-impatt tar-reat kriminali, il-vittma tkun teħtieġ l-għajnuna biex tifhem jew tinftiehem.

Dritt li tingħata informazzjoni mill-awtorità kompetenti.

4. L-informazzjoni li ġejja għandha tingħata lill-vittma, mingħajr dewmien mhux neċessarju u kif ikun applikabbli, mill-ewwel kuntatt tagħha ma' awtorità kompetenti biex tkun tista' tingħata aċċess għad-drittijiet li ġejjin stipulati fid-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012 li tistabbilixxi *standards* minimi fir-rigward tad-drittijiet, l-appoġġ u l-protezzjoni tal-vittmi tal-kriminalità, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI:

(*a*) it-tip ta' appoġġ li jista' jinkiseb u minn min, inkluż, fejn rilevanti, informazzjoni bażika dwar l-aċċess għall-appoġġ mediku, kwalunkwe appoġġ ta' speċjalista, inkluż appoġġ psikoloġiku, u akkomodazzjoni alternattiva;

(*b*) il-proċeduri dwar kif isir ilment fir-rigward ta' reat u r-rwol tal-vittma b'rabta ma' proċeduri bħal dawn;

(*ċ*) kif u taħt liema kundizzjonijiet il-vittma tista' tikseb protezzjoni, inkluži miżuri ta' protezzjoni;

(*d*) kif u taħt liema kundizzjonijiet il-vittma tista' tikseb aċċess għal parir legali, għajnuna legali jew kwalunkwe tip ieħor ta' parir;

(*e*) kif u taħt liema kundizzjonijiet il-vittma tista' tikseb aċċess għall-kumpens;

(*f*) kif u taħt liema kundizzjonijiet il-vittma hija intitolata għall-interpretazzjoni u t-traduzzjoni;

(*g*) jekk il-vittma tkun residenti fi Stat Membru apparti minn dak li fih ikun twettaq ir-reat, kull miżura, proċedura jew arranġament speċjali, li huma disponibbli sabiex jipproteġu l-interessi tagħha f'Malta;

(*h*) il-proċeduri disponibbli biex jitressqu lmenti meta d-drittijiet tal-vittma ma jiġux rispettati mill-awtorità kompetenti li topera fil-kuntest ta' proċedimenti kriminali;

(*i*) id-dettalji ta' kuntatt għall-komunikazzjonijiet dwar il-każ tal-vittma;

(*j*) is-servizzi ta' ġustizzja riparatriċi disponibbli;

(*k*) kif u taħt liema kundizzjonijiet tista' tiġi rimborżata għal spejjeż imġarrba b'riżultat tal-parteċipazzjoni tal-vittma fil-proċedimenti kriminali.

Dritt tal-vittmi meta jagħmlu lment.
Kap. 9.

5. (1) Meta jsir ilment minn vittma skont l-artikolu 546 tal-Kodiċi Kriminali, il-Pulizija Eżekuttiva għandha tibgħat lill-vittma rikonoxximent bil-miktub tal-ilment tagħha, li jiddikjara l-elementi

bażiċi tar-reat kriminali kkonċernat.

(2) Vittma li tixtieq tagħmel ilment fir-rigward ta' reat kriminali u li ma tifhimx jew ma titkellimx bil-Malti jew bl-Ingliż għandha d-dritt li tagħmel l-ilment b'lingwa li tifhem jew billi tirċievi l-għajnuna lingwistika neċessarja ta' interpretu.

(3) Vittma li ma tifhimx jew ma titkellimx bil-Malti jew bl-Ingliż għandha, jekk titlob hekk, tirċievi traduzzjoni mingħajr ħlas għal lingwa li tifhem, tal-konferma bil-miktub tal-ilment imsemmi fis-subartikolu (1).

Dritt li tingħata informazzjoni dwar il-każ tagħha. *Emendat: XVII.2021.2.*

6. (1) Vittma għandha tiġi notifikata mingħajr dewmien żejjed bid-dritt tagħha li tirċievi l-informazzjoni li ġejja dwar il-proċedimenti kriminali mibdija bħala riżultat tal-ilment magħmul minnha u li, fuq talba tagħha, tirċievi informazzjoni dwar:

(*a*) kwalunkwe deċiżjoni li ma titkompliex jew li tintemm investigazzjoni jew li l-awtur tal-ksur ma jiġix mixli;

(*b*) il-ħin u l-post tal-proċess, u n-natura tal-akkużi kontra l-awtur tal-ksur;

(*ċ*) kwalunkwe sentenza finali fi proċess;

(*d*) informazzjoni li tippermetti lill-vittma li tkun mgħarrfa bis-sitwazzjoni tal-proċedimenti kriminali, sakemm f'każijiet eċċezzjonali tali notifika ma taffettwax ħażin it-trattament tal-każ:

Iżda fiċ-ċirkostanzi msemmija fil-paragrafi (*a*) u (*ċ*) u ħlief fil-każ ta' deċiżjoni ta' ġuri jew fejn dan ikun projbit bil-liġi, l-informazzjoni għandha tinkludi raġunijiet jew sommarju ta' raġunijiet għad-deċiżjoni inkwistjoni:

Iżda wkoll ma jkunx meħtieġ li tingħata dik l-informazzjoni fil-każijiet fejn il-vittma, bħala l-parti li ġarrbet ħsara, tkun ġiet notifikata bl-avviż tal-ewwel smigħ jew ikollha l-istatus ta' parti fil-proċedimenti kif previst fl-artikolu 410(4) u (5) tal-Kodiċi Kriminali. Kap. 9.

(2) Vittma għandha tingħata l-opportunità li tiġi notifikata, mingħajr dewmien mhux meħtieġ, meta l-persuna miżmuma f'kustodja, mixlija jew ikkundannata għal reati kriminali li jikkonċernaw dik il-vittma tinħeles jew tkun ħarbet mid-detenzjoni, u dwar kwalunkwe miżura relevanti maħruġa għall-protezzjoni tagħha f'każ ta' rilaxx jew ħarba tal-awtur tal-ksur.

(3) Vittma għandha, fuq talba, tingħata l-informazzjoni prevista fis-subartikolu (2) tal-inqas f'każijiet fejn hemm periklu jew riskju identifikat ta' ħsara lilha, sakemm ma jkunx hemm riskju identifikat ta' ħsara għall-awtur tal-ksur li jirriżulta min-notifika.

(4) Matul investigazzjonijiet kriminali:

(*a*) intervisti tal-vittmi għandhom isiru mingħajr dewmien mhux ġustifikat wara li jkun sar l-ilment fir-rigward tar-reat kriminali lill-Pulizija Eżekuttiva;

(*b*) l-għadd ta' intervisti mal-vittmi jkun limitat kemm jista' jkun u l-intervisti jsiru biss fejn strettament

meħtieġ għall-iskopijiet tal-investigazzjonijiet kriminali;

(*ċ*) vittmi jistgħu jiġu akkumpanjati mir-rappreżentant legali tagħhom u minn persuna li jagħżlu huma stess, sakemm il-vittmi ma jkunux irrifjutaw din ir-rappreżentanza, b'mod espliċitu u bil-miktub, jew ma tkunx ittieħdet deċiżjoni motivata għall-kuntrarju mill-Uffiċjali tal-Pulizija li jkunu qegħdin jinvestigaw, fejn huma jkunu tal-opinjoni li l-persuna magħżula tista' toħloq kunflitt ta' interess fl-investigazzjoni;

(*d*) eżamijiet mediċi jinżammu għall-minimu u jitwettqu biss meta jkunu strettament meħtieġa għall-iskop tal-proċedimenti kriminali.

Dritt għall-interpretazzjoni u għat-traduzzjoni. *Emendat: XVII.2021.3.*

7. (1) Meta l-parti li ġarrbet ħsara ma tifhimx il-lingwa li biha jsiru l-proċedimenti kriminali jew kull xhieda li tingħata, dawk il-proċedimenti jew xhieda għandhom jiġu interpretati lilha jew mill-qorti jew minn interpretu taħt ġurament.

(2) Parti li ġarrbet ħsara li ma tifhimx jew li ma titkellimx il-lingwa tal-qorti għandha, fuq talba, tingħata t-traduzzjonijiet ta' informazzjoni essenzjali għall-eżerċizzju tad-drittijiet tagħha fil-proċedimenti kriminali, f'lingwa li tifhem, bla ħlas, sakemm din l-informazzjoni tkun disponibbli għall-parti li ġarrbet ħsara.

(3) It-traduzzjonijiet tal-informazzjoni msemmija fis-subartikolu (2) għandhom jinkludu tal-anqas kwalunkwe deċiżjoni li permezz tagħha jintemmu l-proċedimenti kriminali, u fuq talba tal-parti li ġarrbet ħsara, ir-raġunijiet jew sommarju tar-raġunijiet għal deċiżjoni bħal din, ħlief fil-każ ta' deċiżjoni ta' ġuri.

Kap. 9.

(4) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikoli 410(4) sa (6), 414(1) u 421(1) tal-Kodiċi Kriminali, parti li ġarrbet ħsara li hi intitolata għall-informazzjoni dwar il-ħin u l-post tal-proċess, f'konformità mal-artikolu 6(1)(*b*), u li ma tifhimx il-lingwa tal-qorti għandha, fuq talba, tingħata traduzzjoni tal-informazzjoni li hi intitolata għaliha.

(5) Parti li ġarrbet ħsara tista' tressaq talba rraġunata biex id-dokument jitqies bħala essenzjali minkejja li ma jkunx hemm ħtieġa li jiġu tradotti siltiet minn dokumenti essenzjali li mhumiex rilevanti biex il-parti li ġarrbet ħsara tkun tista' tipparteċipa b'mod attiv fil-proċedimenti kriminali.

(6) Minkejja d-dispożizzjonijiet tas-subartikoli (1) u (2), traduzzjoni bil-fomm jew sommarju bil-fomm ta' dokumenti essenzjali jistgħu jingħataw minflok traduzzjoni bil-miktub bil-kondizzjoni li tali traduzzjoni jew sommarju bil-fomm ma jippreġudikawx kemm ikunu ġusti l-proċedimenti.

(7) Il-qorti għandha tivvaluta jekk il-vittmi jeħtiġux interpretazzjoni jew traduzzjoni kif provdut taħt is-subartikoli (1) u (2). Il-vittmi jistgħu jikkontestaw id-deċiżjoni tal-qorti li ma jiġux ipprovduti interpretazzjoni jew traduzzjoni.

8. Il-parti li ġarrbet ħsara għandha tiġi notifikata mill-Pulizija Eżekuttiva mingħajr dewmien mhux meħtieġ dwar kwalunkwe deċiżjoni li permezz tagħha l-awtur tal-ksur ma jkunx ser jiġi mixli. Tali notifika għandha mill-anqas ikun fiha r-raġunijiet li fuqhom tkun ittieħdet id-deċiżjoni li ma jinbdewx il-proċedimenti:

Drittijiet f'każ li tittieħed deċiżjoni li permezz tagħha l-awtur ma jiġix mixli.

Iżda l-iżvelar ta' dik l-informazzjoni m'għandux imur kontra l-ordni pubbliku jew id-dritt pubbliku intern ta' Malta jew jekk l-għanijiet tal-ġustizzja jiġu ppreġudikati jekk kellu jsir dak l-iżvelar.

9. Għandhom jiġu eżerċitati miżuri ta' ġustizzja riparatriċi previsti fl-Att dwar il-Ġustizzja Riparatriċi jew f'kull liġi oħra, bla ħsara għall-kundizzjonijiet li ġejjin:

Miżuri dwar ġustizzja riparatriċi. Kap. 516.

(*a*) is-servizzi ta' ġustizzja riparatriċi jintużaw biss jekk ikunu fl-interess tal-vittma, soġġetti għal kwalunkwe konsiderazzjoni ta' sigurtà, u jkunu bbażati fuq il-kunsens liberu u infurmat tal-vittma, li jista' jiġi rtirat fi kwalunkwe ħin;

(*b*) qabel ma taqbel li tipparteċipa fil-proċess ta' ġustizzja riparatriċi, il-vittma tingħata informazzjoni sħiħa u imparzjali dwar dak il-proċess u l-eżiti potenzjali kif ukoll informazzjoni dwar il-proċeduri ta' sorveljanza tal-implimentazzjoni ta' kwalunkwe ftehim;

(*ċ*) l-awtur tal-ksur ikun irrikonoxxa l-fatti bażiċi tal-kawża;

(*d*) kwalunkwe ftehim jintlaħaq b'mod volontarju u jista' jitqies fi kwalunkwe proċediment kriminali ulterjuri;

(*e*) diskussjonijiet fi proċessi ta' ġustizzja riparatriċi li ma jitwettqux fil-pubbliku huma kunfidenzjali u għalhekk ma jiġux żvelati, ħlief bil-ftehim tal-partijiet jew kif meħtieġ mil-liġi nazzjonali minħabba f'interess pubbliku iktar importanti.

10. Meta vittma tixtieq tuża l-benefiċċju tal-għajnuna legali, id-dispożizzjonjiet tal-artikolu 570 tal-Kodiċi Kriminali għandhom japplikaw *mutatis mutandis:*

Dritt għal għajnuna legali. *Sostitwit: XIII.2018.30. Emendat: L.2021.9.* Kap. 9.

Iżda għall-fini ta' tali proċeduri, kull referenza f'dawk id-dispożizzjonijiet għall-akkużat għandha titqies bħala referenza għall-vittma.Drittijiet ta' vittmi ta' reati kriminali mwettqa fi Stat Membru ieħor:

Iżda wkoll li l-gravità u ċ-ċirkostanzi tar-reat għandhom jiġu kkunsidrati meta tingħata għajnuna legali lill-vittmi.

10A. Bla ħsara għar-Regolamenti dwar Skema għal Kumpens għal Ħsara kkawżata mill-Kriminalità, il-vittmi li jipparteċipaw fil-proċedimenti kriminali għandu jkollhom il-possibbiltà li jiġu rimborżati għall-ispejjeż li jkunu ġarrbu b'riżultat tal-parteċipazzjoni attiva tagħhom fi proċedimenti kriminali, f'konformità mar-rwol tagħhom fil-proċedimenti kriminali rilevanti. Il-kondizzjonijiet jew ir-regoli proċedurali li bihom il-vittmi jistgħu jiġu rimborżati għandhom jiġu determinati mill-Ministru responsabbli għall-ġustizzja.

Dritt għal rimborż ta' spejjeż. *Miżjud: XVII.2021.4.* L.S. 9.12.

Dritt għall-protezzjoni tal-privatezza. *Miżjud: XVII.2021.4.*

10B. Il-Ministeru jew kwalunkwe entità jew aġenzija oħra li l-Ministru jista' jaħtar għal dak l-għan għandhom jieħdu matul il-proċedimenti kriminali miżuri xierqa biex jipproteġu l-privatezza, inklużi karatteristiċi personali tal-vittma meqjusa fil-valutazzjoni individwali kif provdut taħt l-artikolu 12, u xbihat tal-vittmi u tal-membri tal-familja tagħhom.

Emendat: XVII.2021.5.

11. (1)Vittma ta' reat kriminali mwettaq fi Stat Membru ieħor u li tkun tgħix f'Malta, jekk ma tkunx tista' tagħmel ilment f'dak l-Istat Membru, tista' tagħmel l-ilment skont l-artikolu 546 tal-Kodiċi Kriminali.

(2) Ilment ippreżentat taħt dan l-artikolu għandu jintbagħat mingħajr dewmien mill-Pulizija Eżekuttiva lill-awtorità kompetenti tal-Istat Membru fejn ikun seħħ ir-reat kriminali, sakemm il-proċedimenti ma jkunux inbdew mill-Pulizija Eżekuttiva.

(3) Meta vittma tkun residenti ta' Stat Membru li ma jkunx Malta, il-Pulizija Eżekuttiva għandha tieħu dikjarazzjoni mingħand il-vittma immedjatament wara li jsir l-ilment dwar ir-reat kriminali.

(4) Meta vittma tkun residenti ta' Stat Membru li ma jkunx Malta, il-vittma għandha tirrikorri sa fejn ikun possibbli għad-dispożizzjonijiet dwar vidjokonferenzi u konferenzi telefoniċi stabbiliti fil-Konvenzjoni dwar l-Assistenza Reċiproka f'Materji Kriminali bejn l-Istati Membri tal-Unjoni Ewropea tad-29 ta' Mejju 2000 (1) bl-għan li jinstemgħu vittmi li jkunu residenti barra mill-pajjiż.

Valutazzjoni u assistenza għal vittmi ta' reat. *Emendat: XLII.2018.15. Sostitwit: XVII.2021.6. Emendat: L.2021.10.*

12. Il-Ministeru jew kull entità jew aġenzija oħra li l-Ministru jista' jaħtar għal dan l-għan għandu jipprovdi:

(*a*) biex jiġi żgurat li l-vittmi jirċievu valutazzjoni individwali u f'waqtha, skont dan l-Att, u biex jiġi ddeterminat jekk u sa liema punt huma jibbenefikaw minn miżuri speċjali f'dan l-Att minħabba l-vulnerabbiltà partikolari tagħhom. Il-vittma tista' titlob li tiġi intervistata minn persuna tal-istess sess;

(*b*) għall-valutazzjoni individwali u f'waqtha tal-vittmi li jkunu sofrew minn reati severi, inklużi reati mwettqin bi preġudizzju jew bi skop diskriminatorju li jistgħu b'mod partikolari jkunu relatati mal-karatteristiċi partikolari tagħhom, u tal-vittmi li r-relazzjoni tagħhom ma' u d-dipendenza tagħhom fuq l-awtur ta' ksur jagħmluhom partikolarment vulnerabbli bħal:

(i) minorenni;

(ii) vittmi tat-terroriżmu;

(iii) vittmi tal-kriminalità organizzata;

(iv) vittmi tat-traffikar tal-bnedmin;

(v) vittmi ta' vjolenza abbażi tas-sess;

(vi) vittmi ta' vjolenza f'relazzjoni mill-qrib;

(vii) vittmi ta' vjolenza sesswali;

(viii) vittmi ta' sfruttament jew atti kriminali ta' mibegħda; u

(ix) vittmi b'diżabbiltajiet:

Iżda l-valutazzjoni individwali għandha, b'mod partikolari, tqis il-karatteristiċi personali tal-vittma, it-tip jew in-natura tal-att kriminali u ċ-ċirkostanzi tal-att kriminali;

(*ċ*) servizzi ta' appoġġ għall-vittmi, sakemm meħtieġ, li għandhom, tal-anqas, jipprovdu:

(i) informazzjoni, parir u appoġġ rilevanti għad-drittijiet tal-vittmi inkluż dwar l-aċċess għal skemi nazzjonali ta' kumpens għal danni ta' reat kriminali, u dwar ir-rwol tagħhom fil-proċedimenti kriminali inkluż fit-tħejjija għall-attendenza fil-proċess;

(ii) informazzjoni dwar jew referenza diretta għal kwalunke servizz ta' appoġġ rilevanti fis-seħħ;

(iii) appoġġ emottiv u, fejn disponibbli, psikoloġiku;

(iv) parir marbut ma' kwistjonijiet finanzjarji u prattiċi li jqumu mill-att kriminali;

(v) sakemm ma jkunx ipprovdut mod ieħor minn servizzi pubbliċi jew privati, parir relatat mar-riskju u l-prevenzjoni ta' vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta, ta' intimidazzjoni u ta' ritaljazzjoni;

(vi) kura medika immedjata skont is-sistema tal-kura tas-saħħa nazzjonali sakemm din il-kura tkun meħtieġa;

(vii) miżuri ta' protezzjoni, b'attenzjoni partikolari għar-riskju ta' intimidazzjoni u ta' ritaljazzjoni u l-ħtieġa li jiġu protetti d-dinjità u l-integrità fiżika, inkluż waqt l-interrogazzjoni u meta jagħtu x-xhieda tagħhom;

(viii) kenn jew kwalunkwe akkomodazzjoni temporanja adatta għal vittmi li għandhom bżonn post sikur minħabba riskju imminenti ta' vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta, ta' intimidazzjoni u ta' ritaljazzjoni; u

(ix) appoġġ immirat u integrat għal vittmi bi ħtiġijiet speċifiċi, bħal vittmi ta' vjolenza sesswali, vittmi ta' vjolenza abbażi tas-sess u vittmi ta' vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib, inklużi appoġġ fi trawma u konsultazzjoni;

(*d*) għall-involviment mill-qrib tal-vittma fit-twettiq ta' valutazzjonijiet individwali li għandhom iqisu x-xewqat tal-vittmi dwar jekk ma jkunux jixtiequ jibbenefikaw mill-miżuri speċjali provduti f'dan l-Att;

(*e*) għall-aġġornament tal-elementi li jiffurmaw il-bażi tal-valutazzjoni individwali matul il-proċedimenti kriminali.

Servizzi ta' appoġġ.
Emendat: XLII.2018.17; L.2021.11.

13. Servizzi ta' appoġġ għall-vittmi pprovduti taħt l-artikolu 12 għandhom, fil-valutazzjoni tal-bżonnijiet speċifiċi ta' vittmi li sofrew dannu konsiderevoli minħabba s-severità tar-reat u skont il-ħtiġiet tagħhom, jipprovdu dan is-servizz b'mod kunfidenzjali u mingħajr ħlas. Għandu jkun id-dmir ta' kwalunkwe servizz nominat sabiex jiġi provdut appoġġ għall-vittmi sabiex jaġixxi fl-interessi tal-vittmi qabel, matul u għal żmien xieraq wara l-proċeduri kriminali:

Iżda l-membri tal-familja għandu jkollhom aċċess għal servizzi ta' appoġġ għall-vittmi kif provdut fl-artikolu 12 skont il-ħtiġiet tagħhom u l-grad ta' dannu soffert bħala riżultat tar-reat kriminali mwettaq kontra l-vittma:

Iżda wkoll, vittma skont it-tifsira tal-artikolu 2 li hu residenti fit-territorju ta' Malta, għandu jingħata kull assistenza u appoġġ kif provdut f'dan l-artikolu, anke jekk ir-reat ikun ġie mwettaq fi Stat Membru ieħor tal-Unjoni Ewropea.

(2) Malli tirċievi lment minn persuna li l-imsemmija persuna hija vittma ta' reat, kwalunkwe awtorità għandha, malli ssir konxja ta' dan il-fatt u mingħajr ebda dewmien żejjed, tirreferi l-vittma għal servizzi ta' appoġġ għall-vittmi.

(3) Fejn ikun meħtieġ, servizzi ta' appoġġ għall-vittmi għandhom jinkludu servizzi ta' appoġġ speċjalizzati mingħajr ħlas, u faċilment aċċessibbli u kunfidenzjali u xejn m'għandu jipprekludi organizzazzjonijiet ta' appoġġ għall-vittmi sabiex jirrikorru lejn entitajiet eżistenti speċjalizzati li jipprovdu appoġġ speċjalizzat. Il-vittmi għandu jkollhom aċċess għal servizzi bħal dawn skont il-ħtiġiet speċifiċi tagħhom u l-membri tal-familja għandu jkollhom aċċess skont il-ħtiġiet speċifiċi tagħhom u l-grad ta' dannu soffert bħala riżultat tar-reat kriminali mwettaq kontra l-vittma.

(4) L-aċċess għal kwalunkwe servizz ta' appoġġ għall-vittmi kif provdut taħt dan l-Att m'għandux jiddependi minn jekk il-vittma tagħmilx ilment formali lil awtorità kompetenti fir-rigward ta' reat kriminali.

Assistenza, appoġġ u protezzjoni ta' vittmi li huma minorenni.
Emendat: XVII.2021.7.

14. (1) Meta vittma tiġi identifikata bħala minorenni u:

(*a*) detenturi tar-responsabbiltà ta' ġenituri ma jkunux jistgħu jirrappreżentaw l-imsemmi minorenni minħabba kunflitt ta' interess bejn l-imsemmija detenturi u l-minorenni; jew

(*b*) meta l-minorenni ma jkunx akkumpanjat jew separat mill-familja; jew

(*ċ*) ikun hemm, jew jista' jkun hemm kunflitt ta' interess bejn il-minuri u d-detenturi tar-responsabbiltà ta' ġenituri,

il-Qorti għandha, *ex officio,* jew fuq talba tal-prosekuzzjoni jew wara rikors minn xi persuna, taħtar avukat tat-tfal skont il-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jew avukat tal-għajnuna legali, biex jirrappreżenta l-interessi tal-minorenni, u għandhom jgħoddu d-dispożizzjonijiet tal-artikolu 10.

Kap. 12.

(2) Avukat tat-tfal maħtur skont il-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili jew avukat tal-għajnuna legali, skont kif ikun il-

każ, jista' jinħatar f'kull każ jekk il-Qorti jidhrilha li dan ikun fl-aħjar interess tal-minorenni.

(3) Meta l-età tal-vittma ma tkunx ċerta u jkun hemm raġunijiet sabiex wieħed jemmen li l-vittma hi minorenni, il-vittma għandha għall-finijiet ta' dan l-Att, tkun meqjusa, sakemm ma jkunx hemm prova kuntrarja, li hi minorenni.

(4) Meta l-vittma tkun minorenni, hi għandha titqies li għandha ħtiġijiet speċifiċi ta' protezzjoni minħabba l-vulnerabbiltà tagħha għal vittimizzazzjoni sekondarja u ripetuta, għal intimidazzjoni u għal ritaljazzjoni. Biex jiġi stabbilit jekk u sa liema punt huma jibbenefikaw minn miżuri speċjali kif provdut taħt dan l-Att, it-tfal vittmi għandhom ikunu soġġetti għal valutazzjoni individwali kif provdut fl-artikolu 12.

Ħatra ta' persuna ta' sostenn waqt proċedimenti. *Miżjud: XIII.2018.30.* Kap. 12.

14A. (1) Fejn il-vittma tkun minorenni, il-Qorti għandha, jew fuq talba tal-prosekuzzjoni jew wara rikors minn xi persuna, taħtar persuna ta' sostenn, skont id-dispożizzjonijiet tal-Kodiċi ta' Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili, sabiex tassisti l-minorenni kemm waqt il-proċedimenti ġudizzjarji, kif ukoll għal perjodu ta' żmien addattat wara l-konklużjoni ta' tali proċedimenti, skont il-każ:

Iżda fl-assenza ta' tali talba l-Qorti tista' tordna tali ħatra *ex officio*:

Iżda wkoll illi l-Qorti, fil-ħatra tal-persuna ta' sostenn, għandha tieħu inkonsiderazzjoni l-ġeneru tal-minuri.

(2) Għall-iskopijiet ta' dan l-artikolu, it-terminu "persuna ta' sostenn" għandu jirreferi għal esperti f'affarijiet tal-familja u l-minuri.

(3) Id-dmirijiet tal-persuna ta' sostenn għandhom jinkludu, *inter alia*:

(*a*) l-iggwidar u l-assistenza tal-minorenni, b'mod sensittiv, waqt il-proċedimenti ġudizzjarji, kif ukoll wara l-konklużjoni tagħhom, skont il-bżonn;

(*b*) is-sostenn emozzjonali lill-minorenni;

(*ċ*) l-għoti ta' parir lill-Qorti dwar il-bżonn ta' *counselling* jew terapija, kemm waqt kif ukoll wara l-proċedimenti ġudizzjarji;

(*d*) kuntatt mal-ġenituri jew tuturi legali, membri tal-familja, u avukat tal-minorenni, skont il-każ;

(*e*) l-għoti ta' informazzjoni lill-minorenni dwar il-proċedimenti ġudizzjarji u jiddiskuti mal-minorenni b'mod sensittiv ir-rwol tal-istess minorenni fil-proċedimenti;

(*f*) l-għoti ta' parir jew talba lill-Qorti għall-ħruġ ta' ordnijiet ta' protezzjoni kemm waqt kif ukoll wara l-proċedimenti ġudizzjarji;

(*g*) monitoraġġ tal-aderenza mal-ordnijiet tal-Qorti mill-awturi tar-reat wara l-konklużjoni tal-proċedimenti

ġudizzjarji;

(*h*) monitoraġġ tar-relazzjoni bejn il-minorenni u l-awturi tar-reat kemm waqt kif ukoll wara l-proċedimenti ġudizzjarji, skont il-każ;

(v) kuntatt mal-aġenziji relevanti u, jew professjonisti sabiex jassigura illi l-*counselling* jew trattamenti neċessarji huma pprovduti, skont il-każ;

(*j*) l-għoti ta' parir jew talba lill-Qorti għall-ħruġ ta' xi miżuri speċjali fl-aħjar interess tal-minuri, skont il-każ.

Dritt għall-protezzjoni ta' vittmi bi ħtiġijiet speċifiċi ta' protezzjoni waqt il-proċedimenti kriminali. *Emendat: XVII.2021.8.* Kap. 164.

14B. (1) Mingħajr preġudizzju għal-*locus standi* u drittijiet tal-parti leża, għad-dispożizzjonijiet tat-Titolu II tat-Taqsima III tal-Att dwar il-Pulizija u għad-drittijiet tad-difiża u skont id-diskrezzjoni ġudizzjarja, vittmi bi ħtiġijiet speċifiċi ta' protezzjoni li jibbenefikaw minn miżuri speċjali identifikati bħala riżultat ta' valutazzjoni individwali kif provdut fl-artikolu 12 jistgħu jibbenefikaw mill-miżuri provduti f'dan l-Att. Miżura speċjali prevista wara l-valutazzjoni individwali m'għandhiex tkun disponibbli jekk restrizzjonijiet operazzjonali jew prattiċi jagħmlu dan impossibbli, jew fejn ikun hemm ħtieġa urġenti li tiġi interrogata l-vittma u jekk dan ma jsirx tkun tista' ssir ħsara lill-vittma jew persuna oħra jew tista' tippreġudika l-kors tal-proċedimenti.

(2) Il-miżuri li ġejjin għandhom ikunu disponibbli matul l-investigazzjonijiet kriminali għal vittmi bi ħtiġijiet speċifiċi ta' protezzjoni identifikati skont l-artikolu 12:

(*a*) interrogazzjonijiet mal-vittma jiġu mwettqa f'binjiet imfasslin jew addattati għal dak l-iskop;

(*b*) interrogazzjonijiet mal-vittma jiġu mwettqa minn jew permezz ta' professjonisti mħarrġa għal dak l-iskop;

(*ċ*) l-intervisti kollha tal-vittma jitwettqu mill-istess persuni sakemm dan ma jmurx kontra l-amministrazzjoni tajba tal-ġustizzja;

(*d*) l-intervisti kollha mal-vittmi ta' vjolenza sesswali, vjolenza abbażi tas-sess jew vjolenza f'relazzjonijiet mill-qrib, sakemm ma jsirux minn prosekutur jew persuna li tippresjedi l-Qorti, isiru minn persuna tal-istess sess bħall-vittma, jekk il-vittma tkun tixtieq hekk:

Iżda l-kors tal-proċedimenti kriminali ma jiġix ippreġudikat.

Taqsima II - Dwar Vittmi ta' Traffikar tal-Bnedmin

Assistenza u appoġġ. Kap. 9.

15. (1) Vittma ta' reat ta' traffikar tal-bnedmin kif imfisser fl-artikoli 248A sa 248F, it-tnejn inklużi, tal-Kodiċi Kriminali, malli tiġi identifikata bħala tali, ikollha dritt li tirċievi assistenza u appoġġ qabel, waqt u għal perjodu xieraq ta' żmien wara t-tmiem ta' proċedimenti kriminali sabiex tkun tista' teżerċita d-drittijiet elenkati fid-Direttiva u fid-Deċiżjoni Qafas:

Iżda dik l-assistenza u dak l-appoġġ ma għandhomx ikunu kondizzjonali fuq il-volontà tal-vittma li tikkoopera fl-investigazzjoni jew fil-proċedimenti kriminali.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu:

(*a*) id-Deċiżjoni Qafas tfisser id-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2001/220/ĠAI tal-15 ta' Marzu 2001 dwar id-drittijiet tal-vittmi fil-proċeduri kriminali;

(*b*) id-Direttiva 2011/36/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-5 ta' April 2011 dwar il-prevenzjoni u l-ġlieda kontra t-traffikar tal-bnedmin u l-protezzjoni tal-vittmi tiegħu, u li tissostitwixxi d-Deċiżjoni Qafas tal-Kunsill 2002/629/ĠAI.

(3) Il-miżuri ta' assistenza u appoġġ imsemmija f'dan l-artikolu għandhom jiġu provduti fuq bażi konsenswali u infurmata, u għandhom jinkludu ta' mill-inqas livelli ta' ħajja li jistgħu jiggarantixxu l-għajxien tal-vittmi permezz ta' miżuri bħalma huma l-forniment ta' akkomodazzjoni xierqa u sikura u assistenza materjali, kif ukoll kura medika meħtieġa inkluża assistenza psikoloġika, konsulenza u informazzjoni, u servizzi ta' traduzzjoni u interpretazzjoni fejn ikun xieraq:

Iżda l-informazzjoni għandha tkopri, fejn ikun rilevanti, informazzjoni dwar perijodu ta' riflessjoni u rkupru skont id-Direttiva 2004/81/KE, u informazzjoni dwar il-possibbiltà li tingħata protezzjoni internazzjonali skont id-Direttiva tal-Kunsill 2004/83/KE tad-29 ta' April 2004 dwar livelli stabbiliti minimi għall-kwalifika u l-istatus ta' ċittadini nazzjonali ta' pajjiżi terzi jew persuni mingħajr stat bħala rifuġjati jew bħala persuni li mod ieħor jeħtieġu protezzjoni internazzjonali u l-kontenut tal-protezzjoni mogħtija u d-Direttiva tal-Kunsill 2005/85/KE tal-1 ta' Diċembru 2005 dwar *standards* minimi għal proċeduri fl-Istati Membri għall-għoti u l-irtirar tal-istatus ta' rifuġjat jew skont strumenti internazzjonali oħra jew regoli nazzjonali simili oħrajn.

Protezzjoni ta' vittmi.

16. (1) Bla ħsara għad-dispożizzjonijiet tal-artikolu 10, vittma tat-traffikar tal-bnedmin ikollha aċċess, mingħajr dewmien, għal konsulenza legali.

(2) Meta l-vittma ma jkollhiex riżorsi finanzjarji suffiċjenti biex tħallas għal dik il-konsulenza, dan is-servizz għandu jingħata mingħajr ħlas mill-avukat għall-għajnuna legali.

Minorenni li jkunu vittmi ta' traffikar tal-bnedmin.
L.S. 12.20

17. (1) Avukat maħtur għall-interessi ta' minorenni skont ir-Regolamenti dwar Il-Qorti Ċivili (Sezzjoni tal-Familja), Il-Prim'Awla tal-Qorti Ċivili u Il-Qorti tal-Maġistrati (Għawdex) (Ġurisdizzjoni Superjuri) (Sezzjoni tal-Familja) għandu jassisti lil u jirrappreżenta l-interessi ta' minorenni li jkun vittma ta' traffikar tal-bnedmin.

(2) F'każijiet fejn l-età tal-persuna ma tkunx ċerta, u jkun hemm raġunijiet għaliex wieħed jemmen li l-persuna hi minorenni, dik il-persuna għandha titqies bħala minorenni u għandha tirċievi assistenza, appoġġ u protezzjoni immedjati skont l-artikolu 18.

Minorenni mhux akkumpanjati li jkunu vittmi.
Kap. 285.

18. (1) Meta l-vittma ta' traffikar tal-bnedmin tkun minorenni mhux akkumpanjata, għandu jinħareġ ordni għall-ħarsien skont l-Att dwar Tfal u Żgħażagħ (Ordnijiet għall-Ħarsien) sabiex jiġi żgurat li l-minorenni jingħata l-assistenza, il-protezzjoni u l-appoġġ kollu skont id-Direttiva.

(2) Għall-finijiet ta' dan l-artikolu "id-Direttiva" għandu jkollha l-istess tifsira kif mogħtija taħt l-artikolu 15.

Taqsima III - Regolamenti

Regolamenti.

19. Il-Ministru jista' -

(*a*) permezz ta' regolamenti jippreskrivi, bla ħsara għad-dispożizzjonijiet ta' dan l-Att, dwar kull ħaġa li tista' tiġi preskritta taħt dan l-Att; u

(*b*) jagħmel regolamenti b'mod ġenerali sabiex jingħata effett sħiħ għal dan l-Att u għad-dispożizzjonijiet tad-Direttiva 2012/29/UE tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill tal-25 ta' Ottubru 2012.